

1755 La Constitution corse et l'invention de la dØm

De la rupture de 1729 aux Øchos transatlantiques

CADRE EDITORIAL & PROVENANCE

Direction editoriale : Jean Hugues Noº Robert, baron Mariani

Editeur responsable : Institut Mariani / C.O.R.S.I.C.A.

Date de projection : 2026-10-04 | Langue : fr

Licence : Creative Commons CC BY-SA 4.0 (Open Commons Default)

STATUT : PROJECTION EN PREPARATION NON GELEE

Ce document constitue le tirage d'epreuve du manuscrit courant.

Il ne vaut pas edition gelee ni certification.

SOMMAIRE DU MANUSCRIT

Chapitre 1 : introduction

Chapitre 2 : la rupture de 1729 et le refus du despotisme

Chapitre 3 : le moment 1755 corte et la dieta generale

Chapitre 4 : le droit ecrit transformateur et la separation des pouvoirs

Chapitre 5 : la reception transnationale boswell rousseau et lamerique

Chapitre 6 : epilogue lheritage et les possibles contemporains

introduction

Introduction Le fait constitutionnel de 1755 comme objet d'histoire mondiale

1. L'angle mort de l'historiographie occidentale

Dans la g n alogie dominante des d mocraties constitutionnelles modernes, la s quence canonique est solidement balis e : D claration d'ind pendance am ricaine de 1776, Constitution des  tats-Unis de 1787, D claration des droits de l'homme et du citoyen et Constitution fran aise de 1791. Dans ce grand r cit des R volutions atlantiques, la M diterran e occidentale est g n ralement rel gu e au rang de marge pr moderne, oscillant entre despotisme  clair , f odalit  r siduelle et coutumes claniques.

Pourtant, un quart de si cle avant Philadelphie et trente-six ans avant Paris, un  v nement singulier bouleverse cette chronologie : les 16, 17 et 18 novembre 1755, au c sur de la montagne corse, dans la petite cit  de Corte, une assembl e g n rale de repr sentants  lus par les communaut s paysannes adopte par acclamation une ****Constitution  crite**** instituant la R publique souveraine de Corse sous la conduite de Pascal Paoli.

Ce texte ne constitue pas un  dit d'arbitrage de plus dans une guerre coloniale. Il proclame dans un style juridique d'une saisissante modernit  :

> « La Di te g n rale du Peuple Corse, l gitimement ma tre d'elle-m me, convoqu e par le G n ral selon les formes  tablies dans la Consulte g n rale de Saint-Antoine de Casabianca [...] voulant donner  son gouvernement une forme durable et constante, en le transformant en une constitution propre  assurer la f licit  de la Nation... »

2. Ni sanctification locale, ni amn sie mondiale

La question pos e par ce Livre Vivant refuse deux  cueils sym triques :

1. ****L' cueil de l'hagiographie chauvine : **** transformer la Constitution de 1755 en un mythe intemporel, isol  de ses contraintes mat rielles, id alisant une soci t  pastorale rugueuse et ignorant les violences fratricides et les limites  videntes de l'exp rience paolienne. 2. ****L' cueil de l'effacement historiographique : **** r duire la R volution corse  une simple jacquerie rurale contre G nes,  cras e militairement par les troupes de Louis XV en 1769  Ponte Novu, sans accorder  ses innovations institutionnelles le statut th orique qu'elles m ritent.

Le Projet 1755 pose une th se claire, argument e et v rifiable : ****la Corse de 1755 ne demande pas une faveur m morielle, mais un r examen scientifique transnational.****

3. Les trois ruptures constitutionnelles de Corte

L'examen attentif du texte constitutionnel de 1755 et des institutions mises en Suivre sous le gouvernement de Pascal Paoli fait apparaître trois ruptures conceptuelles décisives :

- ****La souveraineté constituante immanente : **** Le pouvoir n'emané ni du droit divin d'une monarchie héréditaire, ni de la concession gracieuse d'une puissance impériale (la République de Gènes). Il appartient au Peuple assemblé, qui s'autodétermine et fixe lui-même les limites du mandat confié à ses gouvernants.
- ****La primauté de la loi écrite transformatrice : **** Face à l'arbitraire coutumier des vendettas privées et au labyrinthe discrétionnaire des ordonnances génoises, Paoli érige la loi écrite votée par l'assemblée en règle publique égale pour tous. La loi n'est plus un privilège concédé, elle devient l'armure civique du faible. -
- **La séparation et le contrôle des pouvoirs : **** Loin du césarisme ou de la dictature militaire si fréquente dans les insurrections de libération, la Constitution sépare expressément le pouvoir délibératif suprême (la *Dieta Generale*), le pouvoir exécutif responsable (le Général secondé par son Conseil d'État révocable) et institue un organe permanent de surveillance judiciaire et politique des magistrats : le *Sindacato*.

4. La racine matérielle : l'alliance avec les Communs

Enfin, ce Livre Vivant apporte un éclairage fondamental hérité du chantier jumeau ****Commons**** : la révolution paolienne de 1755 n'a pas été conçue dans le confort intellectuel abstrait d'un salon parisien ou londonien. Elle a été portée, votée et défendue par des paysans et des bergers pour préserver leur subsistance collective.

En garantissant les communaux de la *Terra di Comune* contre la captation des grands propriétaires terriens et la rapacité des collecteurs génois, la Constitution de 1755 a ancré la démocratie politique dans la justice économique des biens communs.

la rupture de 1729 et le refus du despotisme

Chapitre 1 De la crise des communaux à l'insurrection populaire (1729 1754)

1. La matrice territoriale : la Terra di Comune

Pour comprendre l'irruption démocratique de 1755, il faut remonter à la géographie politique singulière de l'île au XVI^e siècle. En 1358, une immense révolte paysanne conduite par Sambucuccio d'Alando balaie la féodalité seigneuriale dans toute la Corse du Nord et de l'Est (*Cismonte*). Les châteaux sont rasés et le territoire libéré prend le nom historique de ****Terra di Comune**** (Terre de la Communaute).

Dans cet espace rural et montagnard, la terre n'appartient pas à des seigneurs féodaux : elle est le patrimoine inaliénable des communautés villageoises. Les pacages d'altitude, les châtaigneraies, les forêts de chênes et de pins, les moulins et les cours d'eau font l'objet d'un usage collectif hautement régulé, administré à la base par des assemblées d'habitants et des magistrats élus annuellement, les ***Padri del Comune*** (Pères de la Communaute).

Pendant deux siècles, cet équilibre communautaire subsiste tant bien que mal, servant de socle à une civilisation agropastorale autonome, capable de nourrir ses familles sur un territoire accidenté et pauvre en capitaux marchands.

2. Le piège corporatiste génois : l'échec des Nobles Douze

Lorsque la Sérénissime République de Gênes achève la reconquête de l'île au XVII^e siècle, elle comprend qu'elle ne peut administrer directement ces montagnes rétives sans corps intermédiaire. Par les ***Statuts de Corse*** de 1571 (***Statuti Civili e Criminali di Corsica***), Gênes institutionnalise une magistrature représentative : les ****Nobles Douze**** (***Nobili Dodici***).

Douze notables (*principali*), élus chaque année par les pievi de la Terra di Comune, sont chargés de siéger auprès du Gouverneur génois à Bastia. Leur mission officielle est noble : - Défendre les privilèges et immunités des communautés villageoises ; - Transmettre au Gouverneur les doléances relatives aux taxes et aux révoltes ; - Garantir le respect des droits d'usage sur les communaux.

Mais au fil des siècles, le mécanisme subit une capture institutionnelle implacable celle-là même théorisée des siècles plus tard par Elinor Ostrom sur l'oligarchisation des corps d'élus. Gênes s'assure de coopter les notables les plus dociles par l'octroi d'exemptions fiscales, de monopoles de commerce sur l'huile et le bois, et de patentes honorifiques.

Coupés de leurs mandants villageois, les ***Nobles Douze*** cessent d'être les porte-voix des communautés pour devenir les agents d'amortissement de l'autorité coloniale. Lorsque les révoltes s'effondrent et que la pression fiscale s'accroît au début du XVIII^e siècle, le conseil des ***Nobili Dodici*** enregistre servilement les ordres génois au lieu de protéger le peuple.

3. L'Øtincelle de 1729 : du quattrino à l'embrasement

À la fin de l'année 1729, la rupture Øclate dans la pieve du Bozio. Le lieutenant gØnois de Corte envoie ses sbires collecter l'impôt supplØmentaire des *due seini*. Dans le hameau de Bustanico, un vieillard indigent, De Franchi, ne peut payer que le montant ordinaire : il lui manque une modeste piŁce de cuivre de minime valeur, un *quattrino*.

Le collecteur menace de saisir ses hardes et ses ustensiles de cuisine. Le village s'attroupe, prend la dØfense du paysan et met en fuite le percepteur. En quelques jours, le tocsin retentit de clocher en clocher dans tout le Bozio, puis dans le Rostino et la Castagniccia.

Ce qui n'aurait pu Øtre qu'une banale rØbellion antifiscale devient une rØvolution politique parce que le peuple paysan constate **la vacance absolue de sa reprØsentation officielle**. Les *Nobles Douze* refusent de relayer la colŁre villageoise ; aussitØ, les communautØs rØactivent leur antique droit d'assemblØe : les **Cunsulte** populaires.

Des milliers d'hommes armØs convergent vers les couvents de montagne (Saint-Antoine de Casabianca, Orezza) pour dØsigner eux-mØmes des GØnØraux de la Nation (Luigi Giafferi, Andrea Ceccaldi, Hyacinthe Paoli).

4. La clarification thØologique et l'impasse monarchique (1731 1736)

À la Consulte d'Orezza en mars 1731, les thØologiens et juristes corses accomplissent un acte intellectuel fondateur : ils publient les *Diciotto Capi* (Dix-huit Articles) et soumettent à une assemblØe d'ecclØsiastiques la question de la lØgitimitØ morale de l'insurrection. Les thØologiens concluent unanimement que la guerre contre GØnes est juste, car le prince qui opprime ses sujets et refuse d'entendre leurs justes dolØances rompt le pacte civil et perd toute souverainetØ lØgitime.

Dans un premier temps, les insurgØs recherchent une lØgitimation dans les codes politiques traditionnels de l'Europe d'Ancien RØgime. En mars 1736, ils accueillent avec enthousiasme un aventurier westphalien, le baron ThØodore de Neuhoﬀ, qu'ils couronnent « Roi de Corse » sous le nom de ThØodore II†.

Mais la monarchie thØodorienne s'effondre rapidement face aux rØalitØs militaires et gØopolitiques. L'Øchec du roi ThØodore apporte une leÇon salutaire aux patriotes corses : le salut de l'Øle ne viendra pas de l'importation artificielle d'une couronne ØtrangŁre ou d'un prince protecteur. Pour survivre face à GØnes et aux puissances europØennes coalisØes, la communautØ corse doit inventer une forme politique inØdite, fondØe sur sa propre force sociale et le droit Øcrit : **la RØpublique constituante**.

le moment 1755 corte et la dieta generale

Chapitre 2 Le moment 1755, Corte et la Dieta Generale

1. Le retour de Pascal Paoli et la Consulte de Casabianca

En avril 1755, un jeune officier de trente ans débarque discrètement sur la côte d'Aleria : Pascal Paoli. Fils du Général Hyacinthe Paoli, exilé à Naples après la répression gènoise de 1739, Pascal a reçu une formation militaire et philosophique d'exception au régiment royal *Farnese* et à l'Académie royale militaire de Naples, où il a suivi les cours du grand économiste et philosophe des Lumières Antonio Genovesi.

Rappelé par les chefs patriotes insurgés, il s'impose rapidement par son éloquence, sa rigueur morale et sa vision politique. Du 13 au 15 juillet 1755, lors de la Consulte générale réunie au couvent Saint-Antoine de Casabianca dans la Castagniccia, Paoli est proclamé Général en chef de la Nation corse.

Mais contrairement aux chefs de guerre traditionnels qui s'octroyaient les pleins pouvoirs, Paoli subordonne immédiatement son commandement à l'approbation d'une loi fondamentale écrite. Il convoque pour l'automne suivant une assemblée constituante dans la capitale historique du centre de l'île : Corte.

2. Les trois journées de Corte (16 18 novembre 1755)

Du 16 au 18 novembre 1755, les délégués élus de chaque pieve libre convergent vers le couvent Saint-François de Corte. L'assemblée ne se contente pas d'organiser la défense militaire : elle discute et vote le texte fondateur de la République corse.

Le préambule de la Constitution s'ouvre sur une affirmation magistrale qui anticipe de plus de vingt ans la Déclaration d'indépendance américaine de 1776 :

> **« La Diète générale du Peuple Corse, légitimement maîtresse d'elle-même, convoquée par le Général selon les formes établies dans la Consulte générale de Saint-Antoine de Casabianca [...] ayant conquis sa liberté et voulant donner à son gouvernement une forme durable et constante, en le transformant en une constitution propre à assurer la félicité de la Nation... »**

Le terme italien *la pubblica felicità* (la félicité publique) n'est pas un ornement rhétorique. Il renvoie directement à la philosophie politique des Lumières napolitaines et toscanes : la fin ultime de l'organisation politique n'est ni la gloire du prince ni la puissance militaire de l'État, mais le bien-être matériel, la paix civile et l'épanouissement moral des citoyens.

3. La Dieta Generale : la souveraineté constituante immanente

L'organe souverain suprême institué par le texte est la **Dieta Generale** (la Diète générale). Elle détient le pouvoir législatif exclusif : - Elle vote les lois et fixe les contributions publiques ; - Elle approuve les traités de paix et

les déclarations de guerre ; - Elle élit et révoque les magistrats suprêmes ; - Elle se réunit obligatoirement au moins une fois par an.

Chaque pieve envoie à la Diète un nombre de députés proportionnel à sa population (généralement un député pour mille habitants). Les députés reçoivent un mandat impératif de leur communauté et sont tenus de rendre compte publiquement de leurs votes devant les assemblées locales.

4. Le corps électoral : le vote des chefs de famille et la participation des femmes

L'une des innovations les plus remarquables de la Constitution de 1755 réside dans la définition de son corps électoral.

Dans l'Europe du milieu du XVIII^e siècle où le suffrage, lorsqu'il existe comme en Grande-Bretagne, est strictement censitaire et réserve le droit de vote à moins de 2 % de la population masculine la plus fortunée, la Corse paolienne instaure un ****suffrage quasi-universel des foyers****.

Le droit de vote à l'assemblée de pieve appartient à tous les ****chefs de famille**** (*capi di famiglia*) âgés de plus de 25 ans. Or, dans la structure sociale corse du XVIII^e siècle, ce statut est lié à la responsabilité domestique et patrimoniale du foyer. En conséquence : - Les femmes veuves ou cheffes de ménage en l'absence d'homme adulte votent de plein droit lors des élections villageoises désignant les représentants à la Diète ; - Ce vote n'est pas une concession idéologique au féminisme individuel contemporain, mais la reconnaissance institutionnelle concrète du rôle économique et social primordial des femmes dans la communauté rurale et la garde des biens indivis.

Comme l'observera avec stupéfaction l'écrivain écossais James Boswell lors de son séjour en 1765, cette participation démocratique directe confère au régime paolien une assise populaire et une ferveur patriotique inconnues des monarchies d'Ancien Régime.

le droit écrit transformateur et la separation des pouvoirs

Chapitre 3 Le droit écrit transformateur et la separation des pouvoirs

1. La mécanique institutionnelle paolienne

L'architecture institutionnelle instaurée par la Constitution de 1755 ne relève pas d'une utopie théorique : c'est un mécanisme constitutionnel opératoire conçu pour empêcher la résurgence de la tyrannie et le factionnalisme des grandes familles.

```
“mermaid flowchart TD
    subgraph CorpsCivique["Corps Civique des Pievi"]
        Peuple["Assemblées de Village & Pievi"]
        Chefs["Chefs de famille, femmes chefs de ménage"]
    end
```

```
subgraph PouvoirLegislatif["Pouvoir Législatif Suprême"]
    Dieta["Dieta Generale"]
    Deputes["Députés élus au mandat impératif"]
end
```

```
subgraph PouvoirExecutif["Pouvoir Exécutif Responsable"]
    General["Pascal Paoli"]
    Conseil["Consiglio di Stato"]
    Conseillers["9 Conseillers élus par provinces"]
end
```

```
subgraph ControleContrePouvoir["Contrôle & Contre-Pouvoir"]
    Sindicato["Il Sindicato"]
    Chambre["Chambre des Syndics d'audit"]
end
```

```
subgraph Justice["Ordre Judiciaire"]
    Tribunaux["Magistrature Civile & Criminelle"]
    Giustizia["Giustizia Paolina"]
end
```

```
Peuple -->|Élit annuellement| Dieta
Dieta -->|Élit et contrôle| General
General -->|Élit les 9 membres| Conseil
Conseil -->|Élit les magistrats| Sindicato
Sindicato -->|Préside l'exécutif| Conseil
Conseil -->|Administre justice, guerre, finances| Tribunaux
Tribunaux -->|Contrôle permanent des abus| General
General -->|Juge les fautes des magistrats| Conseil
Conseil -->|Rend compte publiquement à| Dieta
```

L'exécutif collégial et responsable Le Général de la Nation n'est pas un monarque absolu. Il est

Le Sindicato : l'invention du contre-pouvoir de contrôle L'une des créations les plus originales

2. La « Giustizia Paolina » et l'extinction des vendettas

L'un des plus grands défis de l'État naissant était d'enrayer les guerres privées (*faide* et *vendette*) qui décimaient les familles corses, souvent entretenues par l'administration gènoise selon l'adage « Diviser pour régner ».

Paoli comprend que la paix civile ne peut s'imposer par la seule terreur militaire. Elle exige la **l'abolition du droit écrit transformateur** : - La loi érige la vendetta en crime contre la Nation. Tout individu se vengeant lui-même encourt la peine capitale et l'infamie publique (« colonna d'infamia ») ; - L'institution des juges de paix itinérants et le serment solennel de pardon (*paci*) sous l'égide de la République ; - En rendant la justice publique rapide,

gratuite et équitable, l'État paolien âe aux clans leur justification d'auto-défense armée. En quelques années, le nombre d'homicides est divisé par dix.

3. Les piliers matériels et cognitifs de la souveraineté

La liberté politique demeure une coquille vide si elle ne s'accompagne pas d'une autonomie matérielle et intellectuelle. En moins d'une décennie, le gouvernement de Corte édifie les piliers d'un État complet :

1. **L'Université de Corte (fondée en 1765) :** Pour ne plus dépendre des universités italiennes et former les cadres civils et juridiques de la République, Paoli ouvre une université publique, gratuite pour tous les Corses. On y enseigne le droit public, la théologie, les mathématiques, la physique expérimentale, l'histoire et la philosophie morale. 2. **L'Imprimerie nationale et la presse :** L'imprimerie d'État de Corte publie les lois, les édits constitutionnels et le journal officiel de la République, les **Ragguagli dell'Isola di Corsica**, premier organe de presse libre de l'île informant les citoyens et les chancelleries étrangères. 3. **La monnaie nationale :** Paoli installe un atelier monétaire à Murato. La monnaie corse (testoni, soldi, denari) est frappée aux armes de la Nation : la tête de Maure, dépouillée de son bandeau d'esclave sur les yeux et ceinte du bandeau sur le front, symbole de lucidité et d'affranchissement. 4. **La flotte marchande et la fondation de L'Île-Rousse :** Pour briser le blocus naval génois centré sur Calvi et Algajola, Paoli fait construire un port franc fortifié sur les rochers rouges du littoral balanin : **Isola Rossa** (L'Île-Rousse), dotée de chantiers navals et d'une marine marchande battant pavillon à la tête de Maure.

la reception transnationale boswell rousseau et l'amerique

Chapitre 4 La réception transnationale, Boswell, Rousseau et l'Amérique

1. La prophétie de Jean-Jacques Rousseau

Dès 1762, dans son chef-d'œuvre de philosophie politique **Du Contrat Social** (Livre II, chapitre 10), Jean-Jacques Rousseau consacre à l'expérience corse une phrase devenue célèbre dans toute l'Europe des Lumières :

> **« Il est encore en Europe un pays capable de législation ; c'est l'île de Corse. La valeur et la constance avec laquelle ce brave peuple a su recouvrer et défendre sa liberté mériteroit bien que quelque homme sage lui apprît à la conserver. J'ai quelque pressentiment qu'un jour cette petite île étonnera l'Europe. »**

Cette phrase retentit comme un coup de tonnerre. En 1764, Matteo Buttafoco, au nom du gouvernement corse et en accord avec Pascal Paoli, adresse une lettre officielle à Rousseau pour lui demander formellement de rédiger un plan de législation pour la République. Rousseau accepte avec enthousiasme et rédige en 1765 son **Projet de constitution pour la Corse**.

Bien que le projet de Rousseau soit resté à l'état de manuscrit inachevé en raison de l'invasion française, l'échange consacre la Corse paolienne comme le ***laboratoire politique vivant des Lumières***.

2. Le voyage de James Boswell et le retentissement britannique

En octobre 1765, un jeune aristocrate et écrivain écossais de 25 ans débarque à Centuri : James Boswell. Muni d'une lettre d'introduction de Rousseau, Boswell traverse les montagnes corses pour rencontrer le chef de la République à Sollacaro, dans le Sud de l'île.

La rencontre entre le jeune Écossais et Pascal Paoli est un coup de foudre intellectuel. Paoli lui expose longuement les principes de sa Constitution, la séparation des pouvoirs, le refus de la tyrannie et sa confiance dans le bon sens populaire.

De retour en Grande-Bretagne, Boswell publie en 1768 **An Account of Corsica, The Journal of a Tour to that Island; and Memoirs of Pascal Paoli**. L'ouvrage est un triomphe éditorial absolu : - Vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires, il est réédité trois fois en quelques mois ; - Il est immédiatement traduit en français, en allemand, en néerlandais et en italien ; - Paoli devient la coqueluche des cercles libéraux londoniens (Samuel Johnson, Catherine Macaulay, Edmund Burke) et une icône paneuropéenne de la liberté contre le despotisme.

3. L'écho américain et les Sons of Liberty

L'impact le plus spectaculaire de l'épopée corse se produit de l'autre côté de l'Atlantique, dans les treize colonies britanniques d'Amérique du Nord, alors en

pleine effervescence contre les taxes imposées par le Parlement de Londres (*Stamp Act*).

Dans les tavernes de Boston, New York et Philadelphie, les patriotes américains des **Sons of Liberty** portent des toasts fervents : *« To Pascal Paoli and the brave Corsicans ! »*. - Les journaux des colonies publient des extraits du livre de Boswell et comparent la lutte des Corses contre Gènes à celle des colons américains contre la Couronne britannique ; - Lorsque la nouvelle de l'invasion française de la Corse parvient en Amérique en 1768-1769, elle suscite une immense vague d'indignation et renforce la détermination des colons à ne céder aucun pouce sur leurs libertés constitutionnelles.

L'empreinte maternelle de cette solidarité transatlantique est encore visible aujourd'hui sur les cartes géographiques des États-Unis : - **Paoli, Pennsylvanie** : ville fondée en hommage direct à Pascal Paoli (site de la célèbre bataille de Paoli en 1777 pendant la guerre d'indépendance américaine) ; - **Paoli, Indiana** (siège du comté d'Orange) ; - **Paoli, Colorado** ; - **Paoli, Oklahoma**.

La Corse de 1755 n'était donc pas une anomalie isolée, mais **le premier maillon méditerranéen de la grande vague révolutionnaire et constitutionnelle transatlantique**.

épilogue l'heritage et les possibles contemporains

Épilogue Ponte Novu 1769 et la réactualisation démocratique contemporaine

1. La fin d'une République : de Versailles à Ponte Novu

Incapable de reconquérir militairement l'île par ses propres forces, la République de Gênes accomplit en mai 1768 un acte de droit international sans précédent : par le **Traité de Versailles (15 mai 1768)**, elle cède au roi de France Louis XV l'exercice de la souveraineté sur la Corse en gage de créances financières.

La Nation corse, qui s'était proclamée souveraine et libre treize ans plus tôt, est vendue comme une marchandise par une puissance coloniale déchue.

Face au débarquement des troupes royales françaises commandées par Chauvelin puis par le comte de Vaux, les patriotes corses opposent une résistance acharnée. En octobre 1768, ils remportent la bataille de Borgo, forçant un corps d'armée français à la capitulation.

Mais le déséquilibre des forces est insurmontable. Les 8 et 9 mai 1769, sur les rives du Golo au pont de Ponte Novu, l'armée de Paoli est brisée par l'artillerie et la supériorité numérique des régiments français. Le 13 juin 1769, Pascal Paoli s'embarque à Porto-Vecchio pour un long exil en Grande-Bretagne. La République de Corse cesse d'exister.

2. Le paradoxe Paoli Napoléon : l'écriture du droit

Trois mois après la défaite de Ponte Novu, le 15 août 1769, naît à Ajaccio un enfant dont le père, Carlo Bonaparte, était l'un des secrétaires et légistes les plus proches de Pascal Paoli : **Napoléon Bonaparte**.

Ce télescopage historique n'est pas une simple curiosité biographique. Il illustre la dialectique fondamentale du **droit écrit transformateur** que la Corse a offerte au monde moderne : - **Paoli écrit la souveraineté constitutionnelle et la liberté politique** : en 1755, il prouve qu'un peuple peut fonder lui-même ses institutions démocratiques par un texte écrit court, clair et opposable ; - **Napoléon écrit la société civile et l'égalité juridique** : en 1804, à travers le Code Civil, il prolonge cette exigence de rationalisation écrite du droit, remplaçant le fatras coutumier d'Ancien Régime par une codification uniforme.

Entre l'idéal républicain démocratique de Corte et l'efficacité étatique impériale de Paris, la matrice corse a forgé deux manières modernes de concevoir la puissance transformatrice de la loi écrite.

3. 1755 au XXII siècle : un possible non stérilisé

Pourquoi rouvrir aujourd'hui, dans le cadre d'un Livre Vivant, le dossier de 1755 ?

Parce que l'expérience paolienne n'est pas un monument froid du passé : elle constitue un **possible historique interrompu militairement mais non stérilisé**

dans l'ordre des idées**.

À l'heure où les démocraties occidentales traversent une crise de légitimité sans précédent : abstention massive, défiance envers les élites professionnalisées, déposssession citoyenne par les bureaucraties centralisées et captation des biens communs par les oligopoles numériques, les leçons de 1755 résonnent avec une acuité brûlante :

1. **La révocabilité et la rotation des mandats : ** À Corte, aucun magistrat n'était inamovible ; la Diète annuelle soumettait les gouvernants au jugement direct de leurs mandants. 2. **Le contre-pouvoir permanent (Il Sindacato) : ** L'existence d'une magistrature indépendante dédiée à sanctionner les abus des puissants préfigurait les exigences contemporaines de traçabilité, de transparence et de responsabilité algorithmique. 3. **L'alliance de la démocratie et des Communs : ** Une démocratie politique ne dure que si elle protège les conditions matérielles d'existence de sa communauté. Comme les communaux pastoraux en 1755, les infrastructures numériques, les données souveraines et les capacités cognitives constituent aujourd'hui les biens communs à défendre contre les nouvelles enclosures.

Telle est la vocation vivante de ce Livre : faire dialoguer le serment démocratique de Corte avec les outils d'autonomie et de souveraineté civique de notre siècle.